ROMA

Dipartimento Attività Culturali
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QD/3731/2025 del 30/12/2025

NUMERO PROTOCOLLO QD/50308/2025 del 30/12/2025

OGGETTO: Riconoscimento della proroga temporale delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale" approvato con D.A.C. n. 304 del 2025

IL DIRETTORE

SIMONA MAGNI

Responsabile del procedimento: SIMONA MAGNI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

SIMONA MAGNI

PREMESSO CHE

Roma Capitale riconosce, tutela e valorizza le libere espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici, considerandole come patrimonio culturale immateriale;

le Arti Figurative, intese come forme espressive che spaziano dalla pittura alla scultura, dal disegno al ritratto e alla caricatura, assumono un ruolo di primaria rilevanza per l'identità storica, culturale e simbolica della Capitale e, oltre a rappresentare una testimonianza viva del dinamismo culturale cittadino, costituiscono anche un'opportunità professionale e reddituale per numerosi artisti, il cui operato è da anni riconosciuto e apprezzato tanto dalla cittadinanza quanto dai visitatori italiani e stranieri;

con Deliberazione n. 21 del 02.05.2017 l'Assemblea Capitolina aveva approvato il "*Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale*";

in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del predetto Regolamento, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29.05.2018, era stato approvato l'elenco delle aree e delle relative localizzazioni, oggetto di Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento delle suddette attività artistiche;

con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, il Dipartimento Attività Culturali aveva approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, pubblicato, in pari data, all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Capitolina;

con nota prot. QD 1739 del 22.01.2020 era stata trasmessa a tutti i Municipi, ai fini del rilascio delle Concessioni di O.S.P., la Determinazione Dirigenziale rep. QD 127 del 21.01.2020, prot. QD 1595 con la quale il Dipartimento Attività Culturali aveva preso atto delle scelte delle aree e delle localizzazioni effettuate dai soggetti risultati idonei in esito alla prova selettiva;

con Verbale prot. QD 2768 del 31.01.2020 del Dipartimento Attività Culturali era stato stabilito che le Concessioni di O.S.P. avessero durata dal 01.03.2020 al 28.02.2025, tenuto conto dei tempi necessari per il rilascio delle Concessioni al fine di uniformare i termini di decorrenza e scadenza in tutti i Municipi interessati;

successivamente erano pervenuti al Dipartimento Attività Culturali diversi ricorsi legati all'applicazione delle procedure selettive di cui al suddetto Avviso Pubblico, con particolare riferimento ai criteri di selezione dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative, così come definiti nel precedente Regolamento approvato con D.A.C. n. 21/2017, di cui uno ha visto l'Amministrazione soccombere con Sentenza n. 2814 del 22.03.2024, (prot. QD 8518) del Consiglio di Stato;

l'iter amministrativo legato all'esecuzione della suddetta Sentenza n. 2814/2024, si era concluso solo nel mese di novembre 2024, rendendo, pertanto, impossibile al Dipartimento Attività Culturali l'avvio di una nuova procedura selettiva che consentisse il rilascio delle nuove Concessioni di O.S.P. entro la scadenza delle Concessioni vigenti, fissata al 28.02.2025;

inoltre, lo stato di emergenza sanitaria verificatasi dal 2020 al 2022 ha causato periodi di limitata affluenza di pubblico, sia locale che turistico, penalizzando le attività artistiche in argomento e generando numerose richieste di proroga dei termini delle Concessioni di O.S.P. sia da parte degli Artisti sia da parte della Associazioni di Categoria;

l'Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, quindi, con la Direttiva n. 4 del 28.01.2025, prot. QD 2513 aveva dato mandato al Dipartimento Attività Culturali di predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della deroga temporale di 12 mesi, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia Covid-19;

conseguentemente, il Dipartimento Attività Culturali aveva emesso la Determinazione Dirigenziale rep. QD 164 del 30.01.2025, prot. QD 3323, del 30.01.2025 di "*Riconoscimento della deroga temporale, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia da Covid-19, delle Concessioni di Occupazione di Suolo pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826*." disponendo nuova scadenza delle suddette Concessioni di O.S.P. al 28.02.2026.

CONSIDERATO CHE

l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 304 del 27.11.2025, ha approvato il nuovo "*Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su Area Pubblica nel territorio di Roma Capitale*";

il suddetto Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* di Roma Capitale in data 1.12.2025 ed entrato in vigore il 26.12.2025, dispone:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, che *"il Dipartimento Attività Culturali deve dare comunicazione ai Municipi dell'avvio delle procedure di definizione delle Aree e delle Postazioni da concedere sul territorio di rispettiva competenza, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'individuazione e l'invio delle Aree e delle Postazioni da assegnare in concessione previa acquisizione dei pareri necessari in relazione alle caratteristiche dell'area considerata";*

- ai sensi dell'art. 4, comma 2, che *"gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Dipartimento Attività Culturali per la predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Capitolina recante l'approvazione dell'elenco delle Aree e delle Postazioni per l'intero territorio capitolino"*;

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, che "*entro trenta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina di cui al precedente articolo 4, comma 2, il Dipartimento Attività Culturali provvede all'indizione della procedura selettiva degli artisti/e cui assegnare le Postazioni, mediante Avviso Pubblico (…)";*

- ai sensi dell'art. 6*, che "Gli/le Artisti/e utilmente posizionati/e in graduatoria sono convocati/e nel giorno e nel luogo comunicati dal Dipartimento Attività Culturali, per procedere alla scelta della Postazione di proprio interesse tra quelle disponibili (…)"* e successivamente il Dipartimento Attività Culturali approva con propria Determinazione Dirigenziale l'elenco nominativo nel quale sono indicate le Postazioni scelte da ciascun/a Artista e lo trasmette ai Municipi per i successivi atti di competenza;

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, *"I Municipi, ciascuno in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, provvedono al rilascio della Concessione di O.S.P. per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento";*

le articolate e diversificate tempistiche necessarie allo svolgimento delle suddette procedure non consentono la conclusione della nuova selezione dei soggetti idonei, e il conseguente rilascio delle concessioni di suolo pubblico, entro la data di scadenza delle Concessioni in essere, prevista per il 28.02.2026;

l'art. 14, comma 3, del suddetto Regolamento prevede che, con Provvedimento Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali, la validità delle concessioni in essere possa essere prorogata fino al rilascio delle nuove, e che ad esse continuano ad applicarsi, fino alla scadenza, le disposizioni del "*Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale*" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 2.05. 2017;

la Direttiva n.49 del 29.12.2025, prot. QD 50215 dell'Assessorato alla Cultura ha dato mandato al Dipartimento Attività Culturali di predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della proroga temporale di 12 mesi, posticipando al 28.02.2027 la scadenza delle Concessioni di O.S.P. per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica sul territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702/2024.

RITENUTO CHE

è necessario, pertanto, prorogare le attuali concessioni in essere, per assicurare la continuità dello svolgimento delle attività artistiche riconducibili al campo delle Arti Figurative e consentire all'Ufficio procedente del Dipartimento Attività Culturali di espletare tutte le procedure finalizzate al rilascio delle nuove Concessioni di O.S.P..

Visti:

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2020;

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. del 7.08.1990;

il vigente Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7.03.2013 successivamente modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.1 del 09.01.2018;

il Codice Generale di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141/2016 pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013, prot. QD 50233 del 29.12.2025.

DETERMINA

per tutto quanto sopra premesso, che qui si ritiene integralmente richiamato:

di prorogare, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del nuovo "*Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su Area Pubblica nel territorio di Roma Capitale*", a tutto il 28.02.2027 le attuali Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018;

di stabilire che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata per 60 giorni all'Albo Pretorio *on-line* di Roma Capitale con valore di notifica agli effetti di Legge, nei confronti dei soggetti interessati, nonché sul sito internet www.comune.roma.it e sarà, altresì, trasmessa ai Municipi;

di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione della presente;

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Direzione Simona Magni - Dipartimento Attività Culturali Piazza di Campitelli n. 7 - 00185 Roma - Tel. n. 06.6710.9632 - 79419 - P.E.C. protocollo.cultura@pec.comune.roma.it.

IL DIRETTORE

SIMONA MAGNI

ROMA

Elenco allegati

DESCRIZIONE
QD20250050215-Direttiva n. 49 Arti Figurative 2025._signed_firmato.pdf
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 304-2025.pdf
Avviso_pubblico_arti_figurative.pdf
Esecutiva_Determina_QD_127_2020.pdf
QD20200001739-119960476.pdf
QD20200002768-120216270.pdf
202402814_11.pdf
Direttiva n.4 Deroga Arti Figurative (1) (1)_signed_firmato.pdf
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21-2017.pdf
deliberazione Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018.pdf
Esecutiva_Determina_QD_164_2025.pdf
Esecutiva_Determina_QD_1702_2018.pdf
Conflitto d